



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

CONCLUSÃO

Em 23/05/2017, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

ANTONIO RODRIGUES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, por cinco vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal porque no dia 20 de março de 2017, por volta das 08 horas, policiais militares decidiram abordar o réu, que se encontrava na frente de sua residência, na Rua São Pedro, nº 01, nesta cidade e comarca.

Revistando o interior da residência do acusado, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 38, com numeração suprimida, um revólver calibre 32, uma garrucha, calibre 22, com numeração suprimida, 13 munições do calibre .32, 01 munição do calibre .357, 01 munição do calibre .38, 201 porções individuais e 03 blocos – tijolos – de maconha, pesando 728,2 g.

Referidas armas e munições o acusado possuía, detinha, tinha em depósito, mantinha sob sua guarda e ocultava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dita droga o acusado tinha em depósito e guardava igualmente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conclui-se que a maconha apreendida em poder do réu destinava-se ao comércio ilícito, pois a diamba encerra quantidade muito superior àquela de que o mero usuário dispõe e parte dela estava separada e embalada em 201 porções individuais, prontas para consumo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Foi determinada a citação do réu em 08 de maio de 2017.

Notificado e citado, o acusado ofereceu resposta à acusação, sendo a denúncia definitivamente recebida.

Nesta data foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e dois informantes arrolados pela defesa e o réu foi interrogado ao final.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e deduziu pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente, pois o laudo de fls. 149/152 atesta que a arma não estava apta para a realização de disparos, pela ausência de tambor.

No mais, a demanda é procedente.

As **materialidades delitivas** encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos autos de exibição e apreensão das drogas, das armas, das munições do caderno e da quantia em dinheiro, além dos laudos de constatação e químico-toxicológico e pelos demais laudos das armas e munições, sendo **certa a autoria**.

Silente na fase extrajudicial, em Juízo o réu negou os fatos, dizendo que, apesar de ser o proprietário do local em que encontrados a droga, as armas, as munições, o caderno e o dinheiro, o lugar era por ele alugado para uma mulher, que lhe pagou R\$ 100,00, e ali ficaria por volta de quinze dias, ela que estava com uma criança. O réu não sabia que ela mexia com drogas e somente ia ao local para alimentar seus bichos de estimação, ele que residia no trabalho.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Contudo, a versão do acusado, além de inverossímil, está isolada no contexto probatório.

As testemunhas arroladas pela defesa, em número de duas, acabaram sendo ouvidas como informantes do Juízo, pois patente a amizade com o acusado. Ademais, além da parcialidade, eles nada de relevante trouxeram para o deslinde da causa, sendo que a referência à pessoa que ocupava a casa do réu foi confusa e contraditória.

Os policiais militares ouvidos em Juízo nesta data, por sua vez, além de reconhecerem o acusado, sem sombra de dúvidas, confirmaram que ele estava em atitude suspeita, limpando a frente da casa em um local de terra, o que ensejou a abordagem. O réu ficou extremamente nervoso com a abordagem, o que ensejou o questionamento dos milicianos, vindo ele a admitir que tinha em seu poder uma arma, dentro da casa. Contudo, os policiais, ao revistarem o interior da casa, encontraram mais armamento e munição, caderno com anotações típicas de tráfico, aproximadamente R\$ 15.000,00 em dinheiro e quantidade considerável de maconha, aproximadamente 800 gramas, parte em tijolo e parte já embalada individualmente. O réu disse que uma das armas era dele e que a residência também era dele. Quanto ao dinheiro, às drogas ao caderno e ao restante do armamento e das munições, disse que era tudo dos “meninos”, que eles ali passavam sempre, para deixar e pegar mais, que não mexia com aquilo, mas que recebia para deixar tudo lá.

Os policiais, portanto, foram uníssonos e coerentes em seus depoimentos, narrando com precisão a dinâmica dos fatos, sem qualquer contradição.

Não se há de falar em suspeição dos agentes da polícia que participaram da diligência apreensiva e, posteriormente, foram ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas, pois, além de qualquer pessoa poder ser testemunha (artigo 202, do Código de Processo Penal), consoante entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, **“a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.”** (STF - HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94). Por certo, contudo, que eventual suspeição poderá existir, o que somente poderá ser aferido casuisticamente. Tal, contudo, não se dá no caso presente, na medida em que nada pende em desfavor ou desabono dos policiais que participaram da diligência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Mais. Entender o contrário é desacreditar o trabalho daqueles que trabalham em prol da segurança pública, constituindo-se um verdadeiro contrassenso na atuação dos órgãos estatais.

A versão do réu, repita-se, além de inverossímil, ficou desprovida de qualquer respaldo probatório.

Os crimes de tráfico de drogas e de porte de armas e munições têm no caso em tela suas materialidades claras e indubitadas, como, também, não há questionar a autoria.

As circunstâncias da apreensão da droga, as narrativas convincentes dos policiais que efetuaram a abordagem e realizaram o flagrante, não deixam dúvidas sobre a prática dos delitos descritos na denúncia.

Repita-se: a versão apresentada pelo acusado não foi suficientemente comprovada nos autos. Não é crível que os milicianos escolheriam aleatoriamente o réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de crimes tão graves. Em nada aproveitaria aos Policiais a prisão supostamente ilegal.

Não se perca de vista que a versão de que a casa estava alugada somente surgiu na esfera judicial, nada apontando sobre isso o acusado na fase policial.

Acrescento que o réu confirmou o encontro da droga, do armamento, do caderno e do dinheiro em sua residência, somente sugerindo que tudo pertenceria a sua pretensa inquilina, o que não se demonstrou.

As provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontram-se aptas a demonstrar a prática de **comercialização de entorpecentes**. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Analisando-se as circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade e qualidade da droga apreendida, além da forma como se encontravam embalada parte



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

dela, não há como escapar da condenação pelo tráfico.

Enfatizo, ainda, o caderno de anotações, com apontamentos típicos do tráfico e a considerável soma em dinheiro.

Não há, pois, desta forma, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa.

Passo, pois, a dosimetria da pena.

Inicialmente, atenta às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, fixo as penas-bases dos delitos no piso legal, sendo **cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado para o delito de tráfico de entorpecentes e três anos de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado para o delito de porte ilegal de armamento.**

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, nada a modificar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena quanto aos crimes de porte ilegal de armamento, em relação ao tráfico de entorpecentes, ausentes causas de aumento de pena, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo **§4º do art. 33 da Lei de Tóxicos**, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: *“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

branda” (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento: não primariedade, ausência de bons antecedentes, dedicação a atividades criminosas e participação em associações criminosas. Resta agora, porém, discorrer acerca do percentual de redução. Neste passo, tenho por mais acertada a lição doutrinária contida na obra acima referida que preconiza a aplicação da regra do art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina que na fixação das penas, serão considerados, com preponderância, os critérios do artigo 59 do Código Penal, juntamente com a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º. DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE 1/3. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXAME FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO WRIT. 1. Se o legislador da Lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas. 2. (...) 3. (...) 4. (...)” (HC 120.832/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julg. 04/06/2009, DJE 03/08/2009).

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

realizada. Como consequência, a pena resta definida em **um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa**.

Reconhecido o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de armamento, esse último em número de quatro, nos termos do artigo 69, do Código Penal, devem as penas ser somadas, alcançando **treze anos e oito meses de reclusão, além de duzentos e seis dias-multa**, no valor unitário mínimo, atualizado.

Dada a natureza do crime, hediondo, entendo que o único regime de cumprimento de pena adequado e suficiente para início de cumprimento da pena é o **fechado**, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável. Atento, ainda, para a quantidade de pena aplicada, e do potencial lesivo do porte ilegal de armamento.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **ANTONIO RODRIGUES DE LIMA** como incurso no artigo 33, *caput e parágrafo 4º*, da Lei 11343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, por quatro vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de **13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 206 (duzentos e seis) dias-multa**, no piso mínimo legal, atualizado.

Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, por continuarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida e o perdimento do dinheiro e dos armamentos apreendidos, além da destruição do caderno já periciado, observadas as cautelas legais. Oficie-se.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro rol dos culpados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

P. R. I. C.

São Paulo, 23 de maio de 2017.

Juiz de Direito: Dr. **Cecilia Pinheiro da Fonseca**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**